

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3796/2541

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์
จำเลย

พันตรี ลำ เลิศ วรจิตสกุลชัย

พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 13, มาตรา 15, มาตรา 16

ขณะที่โจทก์ยื่นคำฟ้องต่อศาลชั้นต้นได้ระบุอาชีพของจำเลยไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นข้าราชการบำนาญ จำเลยทราบคำฟ้องแล้วมิได้คัดค้านโต้แย้งทั้ง ๆ ที่อยู่ในวิสัยของจำเลยอันพึงต้องกระทำ จึงถือได้ว่าจำเลยมิใช่บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารในขณะกระทำผิดตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพ.ศ. 2498 มาตรา 13,16(1) ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่ง ประทับฟ้องแล้วดำเนินคดีต่อมาตามขั้นตอนแม้จะปรากฏจากฎีกา ของจำเลยในภายหลังว่าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจศาลทหารก็ตามศาลล่างทั้งสองซึ่งเป็นศาลพลเรือนด้วยกันก็มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ได้ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารมาตรา 15 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนางอุทัย ปาลเรือง ผู้ตายได้นำที่ดินตามโฉนดเลขที่ 2227ซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกของนางอุทัยและตกทอดแก่จำเลยกับนายธีรวิทย์ นายอดิศักดิ์ นายไพฑูรย์ ปาลเรืองและนายชวลิต วัฒนานุสรณ์ ผู้เป็นทายาทและผู้เสียหายไปจดทะเบียนเป็นของจำเลยและนำไป

จดทะเบียนจํานองประกันเงินกู้จํานวน 400,000 บาท ที่จําเลยและนางอัมพร วรจิต
สกุลชัยกู้จากธนาคารทหารไทย จํากัด โดยทุจริตเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่นาย
ธีรวิทย์ นายอดิศักดิ์ นายไพฑูรย์ และนายชวลิต เป็นเงิน 2,787,200 บาท ขอให้
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 353,354 และให้จําเลยคืนหรือใช้ราคา
ทรัพย์สินเป็นเงิน 2,787,200 บาทแก่ผู้เสียหาย

จําเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
353 ประกอบด้วยมาตรา 354 จําคุก 2 ปี และปรับ 9,000 บาทค่าเบิกความของ
จําเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจําคุก 1 ปี4 เดือน และปรับ 6,000 บาท
โทษจําคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56
ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 และให้จําเลยคืน
หรือใช้ราคาทรัพย์สินเป็นเงิน 2,787,200 บาท แก่เจ้าของ

จําเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จําเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจําเลยว่าขณะเกิดเหตุ
จําเลยรับราชการทหารต่อมาจําเลยเกษียณอายุราชการจําเลยเป็นบุคคลอยู่ในอำนาจ
ศาลทหารโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจําเลยต่อศาลพลเรือนนั้น เห็นว่า ขณะที่โจทก์ยื่น
คำร้องคำฟ้องต่อศาลชั้นต้นนั้นได้ระบุอาชีพของจําเลยไว้อย่างชัดเจนว่าเป็น
ข้าราชการบำนาญ จําเลยทราบคำฟ้องแล้วมิได้คัดค้านโต้แย้งใด ๆ ทั้ง ๆ ที่อยู่ในวิสัย

ของจำเลยอันถึงต้องกระทำแต่หาได้กระทำไม่ จึงถือได้ว่าจำเลยมิใช่บุคคลที่อยู่ใน
อำนาจศาลทหารในขณะที่กระทำผิดตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.
2498 มาตรา 13, 16(1)ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งประทับฟ้องแล้วดำเนินคดีต่อมาตามชั้น
ตอนด้วยเหตุนี้เองแม้จะปรากฏเป็นครั้งแรกจากฎีกาของจำเลยในภายหลังว่าเป็นคดี
ที่อยู่ในอำนาจศาลทหารก็ตาม ศาลล่างทั้งสองซึ่งเป็นศาลพลเรือนด้วยกันก็มีอำนาจ
พิจารณาพิพากษาคดีนี้ได้ตามที่พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498
มาตรา 15 วรรคสองบัญญัติไว้ ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(พันธวัช ปาณิกบุตร-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อำนาจ หมดเมือง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>